

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0004582-91.2018.4.02.5053/ES**

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

REQUERENTE: LUCINEIA BARBOSA

ADVOGADO: ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES (DPU)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ASSISTENCIAL. CRITÉRIOS DE ACESSO AO PROGRAMA
BOLSA-FAMÍLIA. CONCEITO DE RENDA FAMILIAR
MENSAL E RENDA FAMILIAR PER CAPITA. INCLUSÃO OU
NÃO DO VALOR PERCEBIDO À TÍTULO DE LOAS/BPC POR
INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. CONTROVÉRSIA DE
DIREITO MATERIAL ESTABELECIDA. MULTIPLICIDADE
DE PROCESSOS. PUIL CONHECIDO E AFETADO COMO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRISA. QUESTÃO A SER
JULGADA: *"SABER SE O BPC/LOAS (IDOSO OU
DEFICIENTE) INTEGRA OS CONCEITOS DE RENDA
FAMILIAR MENSAL E RENDA FAMILIAR PER CAPITA PARA
FINS DE AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACESSO AO
PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA."***

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o pedido de uniformização como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, para definição da seguinte questão de direito material: "Saber se o BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família".

Brasília, 12 de novembro de 2021.

IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR
Juiz Relator



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0004582-91.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR

REQUERENTE: LUCINEIA BARBOSA

ADVOGADO: ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES (DPU)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

1. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal - PUIL - **intentado pela parte autora contra acórdão proferido pela 2ª TR da SJES**, versando sobre requisitos de acesso ao programa bolsa-família, em especial se o valor percebido a título de LOAS/BPC deficiente por integrante do grupo familiar é computado, ou não, para fins de aferição do critério de renda mensal per capita do bolsa família.

2. Relatam aos autos e o PUIL, em síntese:

a) o bolsa família percebido pela parte autora foi cessado na via administrativa, em razão da superação do critério da renda mensal per capita (R\$ 178,00 e R\$ 89,00), uma vez que um dos integrantes do grupo familiar (filho) passou a perceber LOAS/BPC deficiente;

b) a sentença e o acórdão confirmaram a legalidade do ato administrativo;

c) acórdãos de lavra da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba (0514883- 58.2017.4.05.8200) e da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará (0505880-20.2019.4.05.8100) firmaram entendimento diverso, ou seja, no sentido de que o BPC/LOAS percebido por integrante do grupo familiar não deve ser computado para fins de aferição da renda mensal per capita do bolsa-família.

3. O PUIL foi admitido na origem e pela presidência da TNU.

4. A secretaria indicou o feito para fins de análise de afetação como representativo de controvérsia, informando que outros três processos semelhantes pendem de apreciação junto à presidência da TNU.

5. No evento 16 proferi o seguinte despacho:

0004582-91.2018.4.02.5053

900000186142.V8



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

1. Segundo despacho de admissibilidade da presidência: *"Trata-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão no qual se discute que o Bolsa Família poderá ser cumulado com o benefício assistencial de prestação continuada, e que, o BPC não deve ser considerado para fins de cômputo da renda para a concessão do bolsa família."*

2. Existe indicação do gabinete da presidência para afetação do tema como representativo de controvérsia, na forma do art. 16 do RI/TNU.

3. O processo será pautado em breve, quando será avaliada e decidida essa indicação.

4. Em face do exposto, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 dias, se manifestarem sobre a possibilidade de afetação do tema, fornecendo os subsídios que entenderem cabíveis, inclusive proposta de delimitação da controvérsia.

5. Ao final, conclusos para julgamento.

6. A DPU, representando a parte autora, se manifestou à favor da afetação (evento 20), indicando a seguinte controvérsia: *"possibilidade de cumulação do bolsa família com o benefício assistencial, bem como se a renda deste último deve ser excluída da renda familiar para fins de concessão do bolsa família"*.

7. A União, na mesma linha, concordou com a afetação (evento 22), apontando como tema a ser afetado: *"Trata-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão no qual se discute que o Bolsa Família poderá ser cumulado com o benefício assistencial de prestação continuada, e que, o BPC não deve ser considerado para fins de cômputo da renda para a concessão do bolsa família."*

VOTO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. CRITÉRIOS DE ACESSO AO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA. CONCEITO DE RENDA FAMILIAR MENSAL E RENDA FAMILIAR PER CAPITA. INCLUSÃO OU NÃO DO VALOR PERCEBIDO À TÍTULO DE LOAS/BPC POR INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. CONTROVÉRSIA DE DIREITO MATERIAL ESTABELECIDA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PUIL CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRISA. QUESTÃO A SER JULGADA: *"Saber se o BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família."*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

8. Na forma do art. 14, *caput* e §2º da Lei 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por turmas recursais ou regionais de diferentes regiões da Justiça Federal ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante da TNU ou do STJ. Essa divergência, para admissibilidade do PUIL, deve restar devidamente demonstrada, por meio do cotejo analítico entre as decisões, que comprove a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma (arts. 12, §1º e 14, I, III e V, do RI/TNU e súmula/TNU nº 43). Além disso, a análise do PUIL não pode demandar reexame de matéria de fato (art. 14, V, 'd' do RI e súmula 43, ambos da TNU). Por fim, registre-se que o papel da TNU é uniformizar teses jurídicas e não apreciar a justiça/correção, ou não, da decisão recorrida ou mesmo se embrenhar no conjunto probatório para rever as conclusões nele baseadas.

9. Eis, no que interessa, **o teor do acórdão recorrido:**

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de bolsa família. Em resumo, defende que o BPC é pessoal e intransferível e não deve ser considerado para fins de cálculo da renda para a concessão do bolsa família, assim como os valores a título de bolsa família são excluídos do cálculo da renda para fins de concessão do LOAS. Assim, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no evento 32.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do seu mérito.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

2. Por oportuno, a sentença assim consignou:

No caso sob apreço, a controvérsia gravita em torno da verificação da elegibilidade da autora, Lucinéia Barbosa, ao Programa Bolsa Família, de forma que se determine o reestabelecimento do benefício financeiro mensal, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação, aqui pleiteados em face da União e do Município de Linhares. À clareza na compreensão da matéria, importa salientar as principais normas atinentes ao Programa Bolsa Família. Como é de conhecimento ordinário, a Constituição da República - CR, em seu artigo 3º, inciso III, determina, enquanto objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais. Para dar concretude à disposição constitucional, foi editada a Lei n. 10.836/2004, que criou e

disciplinou o Programa Bolsa Família, destinado a unificar as ações de transferência de renda do Governo Federal. De acordo com os arts. 2º e 3º da citada Lei, os benefícios financeiros do programa são divididos entre básico e variável, e atenderão a critérios de renda familiar e ao cumprimento de condicionalidades. Para o fim de regulamentação da lei ordinária, foi expedido o Decreto n. 5.209/2004, o qual dispõe, em seu art. 18:

"Art. 18. O Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R\$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) e R\$ 89,00 (oitenta e nove reais), respectivamente".

Consigne-se, ademais, que as famílias elegíveis ao Programa são identificadas no Cadastramento Único do Governo Federal (CadÚnico), cuja inscrição das famílias pobres compete aos Municípios, consoante o art. 14, II, do supracitado decreto. Ficaria incompleto o panorama, porém, se omitida referência ao Decreto n. 6.135/2007, publicado em 27.6.2007, que dispõe, em seu art. 2º, caput, que:

Art. 2º. O Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Já no que tangencia a aferição da renda para fins de elegibilidade aos benefícios e ações de transferência de renda, o mesmo decreto esclarece suas definições, no art. 4º, IV, assim como as verbas que devem ser excluídas do cálculo:

Art. 4º. Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições: [...] IV - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios; V - renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.

Dessa forma, decorre da conjugação de toda a referência legislativa



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

supracitada a elegibilidade das famílias para participação no Programa Bolsa Família. Trata-se de Programa de transferência de renda de gestão descentralizada que conta com critérios e condições precisos e objetivos, visando o amparo a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Não é despidendo enfatizar que a expressão "pobreza ou extrema pobreza" está a evidenciar a destinação do Programa ao socorro emergencial de famílias inseridas em extrema vulnerabilidade social e econômica.

Neste específico e concreto contexto, o ponto nevrálgico à identificação do atendimento pela autora aos critérios do Programa reside em se determinar se o Benefício de Prestação Continuada ao Deficiente - LOAS, percebido pelo filho Samuel Barbosa, compõe a respectiva renda familiar. Na petição inicial de fls. 1/11, narra a autora que, após processo de Averiguação Cadastral, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome cessou o pagamento do benefício financeiro, sob o fundamento de que a renda per capita da família superaria o valor máximo para sua percepção. A União, em contrapartida, apresentou contestação às fls. 57/61. Em relação aos fatos, asseverou que:

"Dos registros do Cadastro Único, verifica-se que a renda familiar apurada deriva da percepção do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de um salário mínimo, por um dos membros da família, como destacado na própria peça inicial da ação judicial". [fl. 60]



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Do mesmo modo, o Município de Linhares aduziu, em peça defensiva de fls. 70/75, que, por inexistência de previsão legal de exclusão da renda, o BPC-LOAS deve compor a renda familiar para efeito da aferição de elegibilidade ao Programa Bolsa Família. Assiste razão às partes rés, de vez que o instrumento eleito para a identificação das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza é o CadÚnico. Nesse sentido, os critérios legalmente definidos para aferir a renda familiar mensal não excluem da sua composição os benefícios de assistência social, calcados nos arts. 203 e 204, da CRFB/88.

Diversamente, a regulamentação aplicável ao caso em tela optou pela exclusão tão-somente da renda obtida em razão da participação em "demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios" (art. 4º, IV, "f", do Decreto 6.135/2007). Por certo, é fato controverso nos autos que a entidade familiar se constitui de quatro pessoas e percebe o valor de um salário mínimo, atualmente R\$ 998,00, a título de benefício assistencial. Do que constante da revisão ao CadÚnico da unidade familiar da autora, a renda familiar per capita resultou em R\$ 234,00, valor muito superior aos R\$ 178,00 previstos em lei para a elegibilidade familiar do Programa Bolsa Família.

Diferente interpretação causaria deturpação do benefício financeiro atinente ao Programa Bolsa Família, criado com o intuito de prestar auxílio emergencial às unidades familiares inseridas em situação de extrema vulnerabilidade social e financeira. Circunstância que não se subsume à experimentada pela parte autora. Muito embora afirme que o benefício de prestação continuada é individual e não se destina ao grupo familiar, a própria autora confessa a utilização da renda do BPCLOAS para quitação de empréstimo pessoal, contraído para o custeio de despesas familiares. In casu, nos termos da fundamentação supra, tendo em vista a natureza excepcionalíssima do benefício financeiro em comento, bem como o não-enquadramento da autora nas condições de pobreza ou extrema pobreza, balizadas pela legislação aplicável, não identifico nos autos substrato fático, jurídico e legal apto a embasar o reestabelecimento ou ressarcimento do benefício relativo ao Programa Bolsa Família, de maneira que a improcedência do pleito é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO Nessas condições, DEIXO DE ACOLHER os pedidos autorais e, assim, extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n. 13.105/2015).



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

3. Com efeito, a DPU repete em sede recursal os argumentos já lançados na petição inicial e que foram enfrentados pela sentença recorrida. Com efeito, há que se memorar que para análise do critério objetivo para concessão do LOAS, o benefício de bolsa família não é considerado no cômputo, contudo, preenchidos os demais requisitos e concedido o BPC, o bolsa família é cancelado. Logo, se a família já percebe o BPC não há que se falar em concessão de bolsa família, se o requisito objetivo não é preenchido.

4. Assim, entendo que a sentença analisou a situação de forma escorreita e de acordo com o conjunto probatório e a distribuição do ônus da prova, devendo ser mantida.

5. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento. Deixo de condenar no pagamento de honorários, em razão da Súmula 426 do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

10. Eis, no que interessa, o teor dos acórdãos paradigmas:

1ª TR da SJPB:



PODER JUDICIÁRIO

Classe: 197 - Recursos	Processo: 0514883-58.2017.4.05.8200
Órgão Julgador: Primeira Turma	Data de Julgamento: 03/04/2020
Relator: SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA	Exibir Inteiro Teor

Ementa

VOTO – EMENTA ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA. CESSAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. PRETENSÃO RECURSAL À INCLUSÃO DO AMPARO ASSISTENCIAL NO CÔMPUTO DA RENDA FAMILIAR PARA CONCESSÃO DO BOLSA-FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Assunto

Direito Civil / Obrigações / Adimplemento e Extinção

Fonte

Creta 07/04/2020 PP-

Inteiro Teor

VOTO – EMENTA

ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA. CESSAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. PRETENSÃO RECURSAL À INCLUSÃO DO AMPARO ASSISTENCIAL NO CÔMPUTO DA RENDA FAMILIAR PARA CONCESSÃO DO BOLSA-FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

2ª TR da SJCE

Tribunal Regional Federal - 5a. Região

Classe: 197 - Recursos	Processo: 0505880-20.2019.4.05.8100
Órgão Julgador: Segunda Turma	Data de Julgamento: 04/09/2019
Relator: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA	Exibir Inteiro Teor

Ementa

Assunto

Direito Previdenciário / Benefícios em Espécie / Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)

Fonte

Creta 10/09/2019 PP-

Inteiro Teor

"Pois bem, cabe analisar a possibilidade de cumulação do benefício do **Bolsa Família** com o amparo assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social.

A Lei nº 10.836/2004, que cria o **Programa Bolsa Família**, dispõe no art. 2º:

"Art. 2º Constituem benefícios financeiros do **Programa**, observado o disposto em regulamento: (...) § 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: I - **família**, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de

jurisprudencia.trf5.jus.br/jurisprudencia/exibir.wsp?tmp_id_documento=99522 1/3

0004582-91.2018.4.02.5053/TNU, Evento 1, ANEXO68, Página 2

12/05/2020

Documento

seus membros; II - (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007). III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da **família**, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.

Cabe registrar, de início, que o amparo assistencial, benefício que tem suporte constitucional, não visa a beneficiar a **família**, mas tão somente o idoso ou o deficiente que não tenha renda, tampouco condições de ter seu sustento provido pela **família**. A finalidade do aludido benefício, portanto, é garantir o mínimo existencial para um indivíduo, isoladamente, sobretudo quando acometido de circunstâncias que, seja pela enfermidade, seja pela idade, ensejam despesas extraordinárias com remédios, tratamentos médicos, alimentação específica etc.

O **Programa Bolsa Família**, por sua vez, atende à **família**, e não a seus membros isoladamente, tanto que apresenta várias modalidades, conforme a quantidade de membros e o formato da **família**.

Nesse diapasão, tem-se que um benefício concedido individualmente a um determinado membro do grupo familiar não pode afastar outro benefício assistencial, de natureza coletiva.

Ademais, para fins de percepção de amparo assistencial a idosos e deficientes, não é computado na renda familiar o valor recebido a título de **bolsa família**, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e previsão expressa no art. 4º, §2º, do Decreto nº 6.214/07. Se a legislação federal prevê o não cômputo do valor recebido a título de **bolsa família** para fins de concessão de benefícios de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso, conclui-se que não deve, também, o valor recebido a título dos referidos benefícios assistenciais permanentes ser computado para fins de enquadramento do grupo familiar nos requisitos legais de renda necessários à concessão do **bolsa-família**, sob pena de evidente contradição lógica à finalidade protetiva social diversa desses benefícios assistenciais e de desvirtuamento do direcionamento legal exclusivo dos benefícios de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso ao suprimento das necessidades vitais de seus beneficiários diretos, e não do respectivo grupo familiar.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Entendimento diverso geraria, por exemplo, a situação de que o beneficiário do Bolsa Família poderia fazer jus ao Amparo Assistencial e o beneficiário do amparo assistencial não teria o mesmo direito em relação ao programa de transferência condicionada de renda, atentando, dessa forma, contra o princípio da igualdade previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal, bem como gerando mais desigualdade, justamente o que os dois benefícios visam combater.

Desse modo, perfilho o entendimento de que o amparo assistencial recebido por um dos componentes do grupo familiar, assim como não deve ser computado para a concessão de amparo assistencial a outro membro da família, também não deva ser computado no caso de apuração da renda per capita de grupo familiar para o caso de concessão do Programa Bolsa Família.

No caso dos autos, a filha da parte autora, Maria Isis de Almeida Ribeiro, após acordo judicial homologado nos autos do Processo 0505333-53.2014.4.05.8100S, teve deferido o amparo assistencial e, posteriormente, o benefício do Bolsa Família foi bloqueado, por ter excedido o limite da renda.

Compulsando os autos do Processo 0505333-53.2014.4.05.8100, verifico que Maria Isis de Almeida Ribeiro foi diagnosticada com retardo mental grave, com anormalidades físicas, mentais e intelectuais, tendo o perito registrado que a criança não senta, não fala, não anda e tem atraso psicomotor gravíssimo, com prognóstico sombrio, necessitando de tratamento multidisciplinar e, por óbvio, de assistência integral e permanente da sua mãe, parte autora nestes autos.

Assim, conforme fundamentação supra, ao ter seu amparo assistencial concedido, o bolsa família da parte autora não deveria ter sido cancelado."

De fato, resta claro que o amparo assistencial é concedido individualmente e sua finalidade é garantir o mínimo existencial para a pessoa necessitada, enquanto o Programa Bolsa Família visa proteger a coletividade da família.

Ademais, para fins de percepção de amparo assistencial a idosos e deficientes, não é computado na renda familiar o valor recebido a título de bolsa família, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e previsão expressa no art. 4º, §2º, do Decreto n.º 6.214/07. Se a legislação federal prevê o não cômputo do valor recebido a título de bolsa família para fins de concessão de benefícios de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso, conclui-se que não deve, também, o valor recebido a título dos referidos benefícios assistenciais permanentes ser computado para fins de enquadramento do grupo familiar nos requisitos legais de renda necessários à concessão do bolsa-família, sob pena de evidente contradição lógica à finalidade protetiva social diversa desses benefícios assistenciais e de desvirtuamento do direcionamento legal exclusivo dos benefícios de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso ao suprimento das necessidades vitais de seus beneficiários diretos, e não do respectivo grupo familiar.

11. Divergência sobre questão de direito material devidamente demonstrada, conforme exigido pela legislação de regência. O acórdão recorrido afirmou que o LOAS/PBC concedido a integrante do grupo familiar é computado para fins de se aferir a renda per capita ensejadora do bolsa-família. Já os acórdãos paradigmas entendem de forma diversa.

12. Demais requisitos de admissibilidade cumpridos. PUIL conhecido.

13. No caso, a controvérsia de direito material estabelecida é relevante e alcança significativo número de processos, a justificar a sua afetação como recurso representativo de controvérsia, na forma do art. 16 do RI/TNU.

14. A questão a ser submetida a julgamento será: "Saber se o BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família."

15. Em face do exposto, voto por CONHECER e AFETAR o PUIL como representativo de controvérsia, para definição da seguinte questão de direito material: "Saber se o BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família", determinando que a secretaria adote todas as providências cabíveis previstas no art. 16 do RI/TNU.

Documento eletrônico assinado por **IVANIR CESAR IRENO JUNIOR, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000186142v8** e do código CRC **467b8517**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): IVANIR CESAR IRENO JUNIOR
Data e Hora: 12/11/2021, às 17:31:31

0004582-91.2018.4.02.5053

900000186142.V8